

Individual Leisure Contract
Hợp Đồng Bán Lẻ Dành Cho Đại Lý Du Lịch

BY AND BETWEEN THE UNDERSIGNED

Chúng tôi gồm có

Cong Ty Co Phan Ngoi Sao Cua Duong trading as **Movenpick Resort Waverly Phu Quoc**, located at To 1, Ap Ong Lang, Xa Cua Duong, Huyen Phu Quoc, Tinh Kien Giang, Viet Nam.

AND/ Và CONG TY XXXXXXXXXXXXXXXX trading as **XXXXXXXXXX**, whose registered office is located XXXXXXXXXXXXXXXX as ("Operator")

Công Ty Cổ Phần Ngôi Sao Cửa Dương - tên giao dịch là Movenpick Resort Waverly Phu Quoc, có địa chỉ tại Tổ 1, Ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và đơn vị lữ hành Công Ty XXXXXXXXXXXXXXXX- tên giao dịch là XXXXXXXXXXXXXXXX nơi đăng ký kinh doanh tại XXXXXXXXXXXXXXXX

Preamble/Lời mở đầu

The parties have decided to enter into this contract (the "**Agreement**") enabling the Operator to market accommodation at the Hotel to Individual Leisure Customers.

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng bán lẻ (còn gọi là "Thỏa Thuận") dành cho Đại lý du lịch cho phép Đại lý du lịch bán phòng cho khách lẻ đi du lịch

The parties have therefore defined applicable specific conditions and general conditions which collectively form an indivisible whole.

Do đó, Hai bên cùng thống nhất các điều kiện và điều khoản chung áp dụng cho hợp đồng bán lẻ như sau

Specific Conditions/ Điều khoản chi tiết

The parties specify below the specific terms and conditions applicable to this Agreement (the "**Specific Conditions**"):

Hai bên đã xác định các điều khoản và điều kiện cụ thể áp dụng cho thỏa thuận này (còn gọi là "Điều khoản chi tiết") như sau:

Subject to the terms of this Agreement, this Agreement will be valid/ Dựa theo điều kiện của thỏa thuận, Hợp đồng này sẽ có giá trị:

From 01 Nov 2021 to 31 Oct 2022 and shall only be extended by a written variation of this Agreement signed by both parties.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 và sẽ chỉ được gia hạn khi có văn bản của hợp đồng này được ký, đóng dấu của cả 2 bên

Policy concerning accommodation for children/ Chính sách phòng ở dành cho trẻ em

The Hotel offers a policy concerning the accommodation of children, which is specified in the Hotel Rate Agreement. The Operator acknowledges such policies and agrees to comply with this policy.

Chính sách phòng ở cho trẻ em được quy định rõ trong bảng giá. Đại lý du lịch thừa nhận và tuân thủ chính sách này.

The general conditions set out in Appendix 1 here of (the "**General Conditions**") form an integral part of this Agreement.

Các điều kiện chung được nêu trong Phụ lục 1 ("Điều kiện chung") là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng Bán Lẻ

On behalf of/Thay mặt cho:

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Ms/Bà Luong Thi Hoang Lan
Director of Sales / Giám Đốc Kinh Doanh
Date/Ngày: 27/09/2021

Page 1 of 15

Client's Initials _____

MÖVENPICK
RESORT WAVERLY PHU QUOC

Company name:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Address/ Địa chỉ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

City:XXX

Vietnam

Telephone/ Điện thoại: XXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact/ Người liên hệ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Position Chức vụ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Address/ Địa chỉ: Group 1, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Village

Phu Quoc District, Kien Giang Province

Vietnam

Telephone/ Điện thoại: +84 297 269 9999

Email: Resort.PhuQuoc@Movenpick.com

Luong Thi Hoang Lan

Contact Người liên hệ

Director of Sales

Position Chức vụ

Lan.luong@movenpickresortwaverlyphuquoc.com

Validity/ Ngày hiệu lực:

From 01 Nov 2021 until 31 Oct 2022

Market/ Thị trường:

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022

Worldwide

Áp dụng cho tất cả quốc gia

Rates are valid for Brochure and Packages only

Giá chỉ áp dụng cho các ấn phẩm quảng cáo và các gói dịch vụ

Currency/ Tiền Tệ :

Vietnam Dong(VND)

Rate Basis/ Giá cơ bản:

Per room per night. Meal plan: BB

Giá tính trên mỗi phòng mỗi đêm. Giá phòng đã bao gồm ăn sáng tự chọn



MÖVENPICK

RESORT WAVERLY PHU QUOC

Room Type/ Loại phòng	SQM/ Diện tích	Giá Hợp đồng Contract Rates				Allotment Quý phòng/ngày	
		High Season Mùa cao điểm 01.11.2021- 31.03.2022	Low Season Mùa thấp điểm 01.04.2022- 31.10.2022	Triple Supplement Phụ phí khách thứ ba (with Extra Bed & Meal Plan/bao gồm giường phụ và ăn sáng)		Number of Rooms Số lượng phòng	Cut Off Date Ngày hết hạn
		Single & Double/Twin Phòng Đơn/Đôi	Single & Double/Twin Phòng Đơn/Đôi	Adult/ Người lớn	Child/ Trẻ em		
Superior King/Twin Room Sea View with Balcony	35	2,925,000	2,600,000	700,000	700,000		
Superior King Room with Direct Pool Access	35	3,159,000	2,900,000	700,000	700,000		
Deluxe Family Room with Two Queen-size Beds Sea View with Balcony	53	4,680,000	4,400,000	700,000	700,000		
Sea Front Suite Room with Balcony	72	5,616,000	5,300,000	700,000	700,000		
One Bedroom Villa with Private Pool Lake View	74	5,616,000	5,170,000	700,000	700,000		
Two Bedrooms Villa with Private Pool - Lake View	124	6,786,000	6,392,000	700,000	700,000		
Three Bedroom Villa with Private Pool - Lake View	213	7,605,000	7,211,000	700,000	700,000		
Family Three Bedroom Villa with Private Pool-Lake View	275	8,605,000	8,211,000	700,000	700,000		
Three Bedroom Villa with Private Pool - Sea View	217	10,764,000	10,370,000	700,000	700,000		

Meal Plan/Bữa Ăn:

	Validity / Hiệu lực		Breakfast Ăn sáng		Lunch Ăn Trưa		Dinner Ăn Tối	
			Buffet		Set Menu		Set Menu	
	From/ Từ	Until / Đến	Adult Người lớn	Child Trẻ em	Adult Người lớn	Child Trẻ em	Adult Người lớn	Child Trẻ em
Meal Rates Giá ăn								
Halfboard	01/11/2021	31/10/2022	Included Đã bao gồm	Included Đã bao gồm	VND 585,000	VND 280,800	VND 702,000	VND 351,000
Halfboard: 819,000 per adult and 410,000 per child/ Fullboard: 1,170,000 per adult and 585,000 per child								
Optional Event Sự kiện không bắt buộc	31-Dec-21		New Year				VND 3,510,000	VND 1,755,000

Maximum Occupancy per room/ Số người ở tối đa mỗi phòng

Page 3 of 15

Client's Initials _____

MÖVENPICK
RESORT WAVERLY PHU QUOC

Room type <i>Loại phòng</i>	Maximum capacity <i>Số khách tối đa</i>	No. of Adult <i>Số người lớn</i>	No. of Child <12 years old <i>Số trẻ em dưới 12 tuổi</i>	Bedding Configuration <i>Loại Giường</i>
Superior Room Sea View with Balcony	04	02	02	Twin or King Beds <i>02 giường đơn hoặc 01 giường to</i>
Superior King Room with Direct Pool Access	04	02	02	Twin or King Beds <i>02 giường đơn hoặc 01 giường to</i>
*Deluxe Family Room with Two Queen-size Beds Sea View with Balcony	04	02	02	02 Queen Beds <i>02 giường loại nhỏ</i>
Sea Front Suite Room with Balcony	04	02	02	01 King Beds <i>01 giường to</i>
One Bedroom Villa with Private Pool Lake View	04	02	02	01 King Beds <i>01 giường to</i>
Two Bedrooms Villa with Private Pool - Lake View	08	04	04	02 King Beds <i>02 giường to</i>
Three Bedroom Villa with Private Pool - Lake View	12	06	06	02 King Beds + 01 Twin Bed <i>02 giường to + 02 giường đơn</i>
Family Three Bedroom Villa with Private Pool-Lake View	12	06	06	02 King Beds + 01 Twin Bed <i>02 giường to + 02 giường đơn</i>
Three Bedroom Villa with Private Pool - Sea View	12	06	06	02 King Beds + 01 Twin Bed <i>02 giường to + 02 giường đơn</i>

***Notes/ Lưu ý:**

Deluxe Family Room/ Phòng Deluxe Family

- ✓ Applicable for total 03 adults + 1 Children. The fourth person will be charge VND 350,000 per breakfast.
Áp dụng cho 03 người lớn+ 01 trẻ em dưới 12 tuổi. Người lớn thứ 4 phụ thu VND 350,000 VND/bữa sáng

Bonus Offer: Early Bird Discount: EBO, applicable on both Accomodations and Meal Rates

Offer :	30 Days / 10% off	Year Round
	45 Days / 15 % off	Year Round
	60 Days / 20 % off	Year Round

Children Policy/ Chính sách trẻ em

- ✓ All rates are including breakfast for two adults and two children from 0-12 years old (up to 12th birthday) if sharing parent's bed or provided baby cot and each child eats free as per meal plan. Tax and service charge
Giá trên đã bao gồm ăn sáng tự chọn cho 2 người lớn và 2 trẻ em từ 0-12 tuổi (tính đến ngày sinh nhật 12 tuổi) nếu sử dụng chung giường với bố mẹ, hoặc nội trẻ em miễn phí. Giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.
- ✓ Children from 12 years: Extra person rates apply for accommodation and breakfast
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: giá sẽ được tính như 1 người lớn (cả phòng ở và ăn sáng)
Each bed room can accommodate two adults and two children below 12 years. Same applicable for Villas.
Mỗi phòng ngủ tối đa dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Áp dụng cho cả Biệt thự

Cancellation Policy/ chính sách hủy phòng

Low Season: Cancel within 7 days – 1-night charge will apply



RESORT WAVERLY PHU QUOC

Mùa thấp điểm: Hủy phòng trong vòng 7 ngày tính đến ngày nhận phòng sẽ bị tính phí hủy tương đương 1 đêm ở

High Season: Cancel within 30 days prior to arrival: 100% of stay to be charged

Mùa cao điểm: Hủy phòng trong vòng 30 ngày tính đến ngày nhận phòng sẽ bị tính phí 100% cho các đêm ở đã đặt

No Show Policy / Chính sách không nhận phòng

Low Season: No Show – 1-night charge will apply.

Mùa thấp điểm: Vào ngày nhận phòng, khách không đến sẽ bị tính phí tương đương 1 đêm ở

High Season: No Show – 100% of stay to be charged

Mùa cao điểm: Vào ngày nhận phòng, khách không đến sẽ bị tính phí 100% các đêm ở đã đặt.

Appendix 1 / Phụ Lục 1

**General Conditions
Các điều khoản chung**

Article 1 - Sale of Accommodation/ Mục 1- Kinh doanh phòng lưu trú

The Operator proposes to market accommodation services of the Hotel in the form of packages as described in the Hotel Rate Agreement.

Đại lý du lịch phải bán phòng ở cho khách sạn dưới dạng các gói dịch vụ kết hợp như miêu tả trong hợp đồng bán lẻ.

For the avoidance of doubt, the Contract Rate of the Hotel does **NOT** apply to accommodation only (non-packaged) sales via online consumer channels including, but not limited to, the Operator's own, affiliate, partner or onward distributor's websites. The Operator undertakes to enforce this provision.

Để tránh hiểu lầm, hợp đồng bán lẻ phòng khách sạn sẽ không được áp dụng cho việc bán phòng ở riêng lẻ (không kết hợp các gói dịch vụ đi kèm) trên các kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các liên kết, đối tác của Đại lý du lịch, hoặc trên các trang mạng của nhà phân phối. Đại lý du lịch phải cam kết thực hiện điều khoản này.

All Contract Rates are net and non-commissionable. All Taxes and service charges are included in the Contract Rate.

Tất cả Hợp đồng giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ, 10% thuế giá trị gia tăng và không bao gồm hoa hồng.

The Contract Rate will be billed to the Operator by the Hotel in accordance with the invoice referred to in Article 6.1 of this Agreement.

Giá của hợp đồng bán lẻ phòng ở sẽ được Khách sạn lập hóa đơn cho Đại lý du lịch theo thông tin hóa đơn được nêu trong Điều 6.1 của Thỏa thuận này.

Notwithstanding the foregoing, the parties acknowledge that in certain countries, cities or regions, regulations may stipulate taxes and charges payable directly by the Individual Leisure Customer, such as a visitor tax. In such cases, the said taxes and charges are excluded from the aforementioned Contract Rates and will be directly paid to the Hotel by the Individual Leisure Customer. The parties further acknowledge that Taxes depend on the location of the Hotel and are subject to change. Should the applicable Taxes included in the Contract Rate increase or decrease during the term of this Agreement, the Contract Rate shall be adjusted accordingly. The rate of the Taxes applied shall be the rate of the Taxes in force on the date the invoice referred to in Article 6.1 is issued.

Giá trong hợp đồng bán lẻ trên bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên cả hai bên đều nhận thức rõ, ở một số thành phố và khu vực nhất định, có thể áp dụng các khoản thuế phí khác do khách du lịch tự thanh toán như phí du lịch. Trong các trường hợp như vậy, các loại thuế và phí nói trên không bao gồm trong giá hợp đồng bán lẻ phòng ở và sẽ được khách du lịch trả trực tiếp cho khách sạn. Hai bên thống nhất các loại thuế và phí sẽ phụ thuộc vào quy định của chính quyền địa phương và có thể thay đổi. Trong trường hợp các loại thuế và phí bao gồm trong giá phòng có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm, giá phòng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Giá của các loại thuế và phí áp dụng được tính tại thời điểm xuất hóa đơn theo quy định ở mục 6.1

The Contract Rate is valid for individual leisure travel (FIT) only; group, meetings, incentives, conventions, exhibitions or other requirements are available, upon request, directly from the applicable Hotel.

Giá hợp đồng chỉ có hiệu lực cho khách lẻ đi du lịch; trong trường hợp đặt phòng cho đoàn, hội họp, triển lãm, hội thảo, hoặc những yêu cầu đặc biệt khác, tùy thuộc yêu cầu sẽ liên hệ trực tiếp tới khách sạn để có báo giá.

The Contract Rates are not valid until an original copy of this Agreement, as executed by the Operator, has been received by the Hotel.

Hợp đồng sẽ không có hiệu lực nếu chưa có chữ ký và dấu xác nhận của 2 bên được bên Đại lý du lịch gửi trả lại phía khách sạn

The Contract Rates are only applicable for guests staying on the Operator's account and against a voucher issued by the Operator in accordance with Article 4 hereof. Should guests extend their stay on their own account the Hotel's best available published rate shall apply, subject to room availability, to their extended stay.

Hợp đồng chỉ được áp dụng cho đặt phòng được đặt bởi đại lý du lịch và không áp dụng đối với bất kỳ phiếu quà tặng nào được phát hành bởi đại lý du lịch theo quy định ở điều 4. Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ có nhu cầu kéo dài kỳ nghỉ và tự thanh toán trực tiếp với khách sạn, giá phòng công bố tốt nhất trong ngày và hạng phòng còn trống sẽ được áp dụng.

The Operator undertakes to comply, and ensure compliance by its intermediaries, with all of the terms and conditions of this Agreement.

Đại lý du lịch và các kênh phân phối của đại lý cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Subject to any earlier termination of this Agreement, the Contract Rates are guaranteed for the term of this Agreement and valid for stays falling within the term of this Agreement. For the avoidance of doubt, the Hotel shall honour any reservations made by the Operator in accordance with this Agreement prior to its termination. *Trong trường hợp có sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giá của hợp đồng bán lẻ vẫn sẽ đảm bảo theo các điều khoản của hợp đồng cho các đơn đặt phòng. Để tránh xảy ra hiểu lầm, Khách sạn vẫn đảm bảo các đơn đặt phòng đã đặt của đại lý du lịch trước thời hạn chấm dứt hợp đồng, phù hợp với các quyền lợi và điều kiện đã quy định của hợp đồng bán lẻ.*

Article 2 – Distribution of Contract Rates/ Mục 2- Các kênh phân phối giá hợp đồng

2.1. The Client acknowledges and agrees that these Contract's rates applicable to this Contract are offered by the Hotels in consideration of the Client's undertaking that the accommodation services will be sold on a packaged basis, notably via online distribution channels including, but not limited to, the Client's own, affiliates, partners or onward websites.

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng bảng giá phòng trong hợp đồng bán lẻ này được khách sạn đưa ra dựa trên cam kết khách hàng sẽ kết hợp gói dịch vụ lưu trú cùng các dịch vụ đi kèm khác trước khi phân phối đến các kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tác, liên kết và các trang mạng của khách hàng.

The rates offered in this Contract may only be distributed:

(i) through the Client's offline channels (such as printed brochures, fliers, leaflets, physical shop fronts, travel expositions etc.);

Giá được đề xuất trong hợp đồng chỉ được phân phối:

Thông qua các kênh bán hàng không trực tuyến của đại lý du lịch như: ấn phẩm quảng cáo, tờ rơi, các biển quảng cáo đặt trực tiếp tại đại lý, các triển lãm du lịch, v.v.);

(ii) through the Client BtoC websites, provided that the rates are included in a Package reflecting the Client brochure;

Thông qua các trang bán hàng của Doanh nghiệp trực tiếp đến người tiêu dùng, với điều kiện giá phòng phải được kết hợp dưới dạng gói dịch vụ đã thể hiện trên các ấn phẩm truyền thông

(iii) through Onward Distributors whose the Client provides the rates to sell to the Guest, provided that when selling to the Guest, the rates are included in a Package;

Thông qua các nhà phân phối trực tiếp được Đại lý du lịch cung cấp giá bán, với điều kiện giá phòng phải được kết hợp dưới dạng gói dịch vụ trước khi bán ra cho khách tiêu dùng

(iv) through Onward Distributors whose the Client provides the rates to sell BtoB through offline or online channels accessible only to travel trade professionals (and not the Guest), and where those travel trade professionals sell to the Guests provided that when selling to the Guest, the rates are included in a Package.

Thông qua các nhà phân phối trực tiếp được Đại lý du lịch cung cấp giá bán dưới hình thức B2B (doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp) và thông qua các chuyên gia kinh doanh du lịch với điều kiện giá phòng phải được kết hợp dưới dạng gói dịch vụ

For the purpose of the Contract, "Package" is defined as accommodation and breakfast coupled with at least one additional service whose value represents more than 30% of the rate.

Thuật ngữ "gói dịch vụ" trong hợp đồng bán lẻ này được giải thích như sau: Là phòng ở bao gồm bữa sáng tự chọn cho 2 người lớn và 2 trẻ em từ 12 tuổi trở xuống và có kèm thêm ít nhất 1 dịch vụ nữa có giá trị không quá 30% giá trị của phòng ở

The Client agrees not to howsoever disclose, either directly or indirectly, this Contract's rates with third parties other than its Onward Distributors, where relevant.

Khách hàng đồng ý trong bất cứ hoàn cảnh nào không tiết lộ giá dù trực tiếp hay gián tiếp với các bên thứ ba không phải là Nhà phân phối trực tiếp của mình

It is the Client's responsibility to comply with this clause, and to have it complied with by its Onward Distributors. The Client shall ensure that each distributor is aware of these rules, the consequences of non-compliance and agrees to abide by the rules of this clause.

Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ điều khoản này và yêu cầu các Nhà phân phối trực tiếp của mình tuân thủ điều khoản này. Khách hàng phải đảm bảo rằng mỗi nhà phân phối đều nhận thức được các quy tắc này, hậu quả của việc không tuân thủ các quy tắc và đồng ý tuân thủ các quy tắc của điều khoản này.



MÖVENPICK

RESORT WAVERLY PHU QUOC

If it is found that this Contract's rates are distributed in violation thereof, the Client shall, upon its own determination or upon notice from ACCORHOTELS or the Participating Hotel, immediately remedy the issue. Where relevant, the Client shall request its Onward Distributor to remedy the issue with immediate effect and, if not remedied within 72 hours, the Client shall discontinue access to the rates to this Onward Distributor until the issue is resolved. Should Onward Distributors violate the rules of this Contract on more than three (3) separate occasions, despite having previously remedied such violations, ACCORHOTELS or the Hotel(s) shall have the right to request to be permanently excluded from such Onward Distributor and the Client shall enforce such exclusion. ACCORHOTELS will be entitled to suspend or terminate the Contract in its entirety or with regards to the Hotels only, with immediate effect and without any recourse to court, without prejudice to any other legal action or claim for damages, in case of non-respect of any of the above provisions.

Nếu tập đoàn Accor hoặc khách sạn phát hiện bất cứ vi phạm nào trong việc phân phối giá bán của hợp đồng này, đại lý du lịch ngay lập tức sẽ phải khắc phục hậu quả. Nếu có liên quan, đại lý du lịch phải có trách nhiệm yêu cầu kênh phân phối của mình ngay lập tức khắc phục hậu quả trong vòng 72 giờ. Đại lý du lịch sẽ bị ngừng cung cấp giá hợp đồng cho đến khi vi phạm được khắc phục. Nếu nhà phân phối vi phạm các quy tắc của hợp đồng quá 3 lần, mặc dù các vấn đề trước đó đã được giải quyết. ACCORHOTELS hoặc Khách sạn sẽ có quyền chấm dứt hợp tác với nhà phân phối. Trong trường hợp đại lý không tuân thủ bất kỳ quy định trên, ACCORHOTELS sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng liên quan đến Khách sạn, có hiệu lực ngay lập tức và không có bất kỳ khiếu nại nào, không vi phạm pháp lý hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Moreover, (i) if a Hotel, by the application of ACCORHOTELS best rates guarantee offer (or any similar offer), must pay an amount to a guest having booked accommodation services on accorhotels.com and claiming that he/she would have paid a lower rate for the same accommodation services on a third party's website; and (ii) if these accommodation services offered by the third party's website correspond to some accommodation services provided by the Hotel to the Client, then the Client shall pay to the Hotel some penalties which amount shall be equal to the amount paid by the Hotel to that guest.

This amount shall be paid to the Hotel by the Client upon Hotel's invoicing or credit note.

ACCOR retains the right to actively shop and book its hotels on multiple distribution channels to ensure client Onward Distribution responsibilities are being followed.

Ngoài ra, (i) khách sạn sẽ có trách nhiệm bồi thường cho khách đặt phòng một khoản tiền trong trường hợp khách khiếu nại đã đặt phòng trên trang ACCORHOTELS với giá phòng công bố tốt nhất (hoặc các ưu đãi tương tự) nhưng vẫn có thể đặt được giá phòng thấp hơn với loại phòng tương tự trên trang điện tử của bên thứ ba; và (ii) nếu các dịch vụ phòng ở này được bên thứ ba bán ra cho khách hàng giống như các dịch vụ phòng ở Khách sạn bán cho Đại lý du lịch, khi đó Đại lý du lịch sẽ phải trả cho khách sạn khoản tiền phạt tương ứng với giá trị khoản tiền Khách sạn thanh toán cho khách đặt phòng đó

Chi phí phạt này sẽ được khách sạn gửi hóa đơn về cho đại lý du lịch, hoặc tính vào chi phí thanh toán cuối tháng của đại lý du lịch.

Accor có quyền phân phối sản phẩm khách sạn trên nhiều kênh bán hàng trực tuyến và đảm bảo các kênh phân phối trực tuyến đều tuân thủ các quy định và trách nhiệm bán hàng.

If a Hotel is found to be distributed without adherence to the Onward Distribution requirements, the Client shall, upon its own determination or upon notice from ACCORHOTELS or the Participating Hotel, immediately remedy the issue. Where relevant, the Client shall request its Onward Distributor to remedy the issue with immediate effect and, if not remedied within 72 hours, the Client shall discontinue access to the rates to this Onward Distributor until the issue is resolved. Should Onward Distributors violate the rules of this Contract on more than three (3) separate occasions, despite having previously remedied such violations, ACCORHOTELS or the Hotel(s) shall have the right to request to be permanently excluded from such Onward Distributor and the Client shall enforce such exclusion.

If during the shopping process a reservation is made and the Hotel is found to be distributed without adherence to the Onward Distribution requirements, the Client shall reimburse to the Hotel the amount equal to the amount paid by the Hotel to reserve the room.

Nếu giá phòng của bản hợp đồng này bị vi phạm nguyên tắc phân phối, đại lý du lịch ngay lập tức sẽ phải khắc phục theo yêu cầu của Accorhotels hoặc khách sạn thành viên của tập đoàn. Nếu có liên quan đến kênh phân phối của mình, đại lý du lịch phải có trách nhiệm yêu cầu kênh phân phối khắc phục ngay trong vòng 72 giờ. Đại lý du lịch sẽ bị ngừng cung cấp giá hợp đồng cho đến khi vi phạm được khắc phục. Nếu nhà phân phối vi phạm các quy tắc của hợp đồng quá 3 lần, mặc dù các vấn đề trước đó đã được giải quyết. ACCORHOTELS hoặc Khách sạn sẽ có quyền chấm dứt hợp tác với nhà phân phối. Trong trường hợp đại lý không tuân thủ bất kỳ quy định trên, ACCORHOTELS sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng liên quan đến Khách sạn, có hiệu lực ngay lập tức và không có bất kỳ khiếu nại nào

Nếu trong quá trình đặt phòng, Khách sạn phát hiện đại lý du lịch không tuân thủ theo quy định của hợp đồng bán lẻ, đại lý du lịch sẽ phải thanh toán phần chênh lệch giữa các kênh bán hàng cho đặt phòng đã đặt.

ACCORHOTELS will be entitled to suspend or terminate the Contract in its entirety or with regards to the Hotels only, with immediate effect and without any recourse to court, without prejudice to any other legal action or claim for damages, in case of non-respect of any of the above provisions ACCOR retains the right to actively shop and book its hotels on multiple distribution channels to ensure client Onward Distribution responsibilities are being followed.

If a Hotel is found to be distributed without adherence to the Onward Distribution requirements, the Client shall, upon its own determination or upon notice from ACCOR or the Participating Hotel, immediately remedy the issue. Where relevant, the Client shall request its Onward Distributor to remedy the issue with immediate effect and, if not remedied within 72 hours, the Client shall discontinue access to the rates to this Onward Distributor until the issue is resolved.

ACCORHOTELS sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp đồng, có hiệu lực ngay lập tức và không có bất kỳ khiếu nại nào trước tòa, không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào khác hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong trường hợp không tôn trọng bất kỳ điều khoản nào ở trên. ACCOR có quyền chủ động tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trên nhiều kênh phân phối để đảm bảo với khách hàng trách nhiệm của nhà phân phối trực tiếp. Nếu tập đoàn Accor hoặc khách sạn phát hiện bất cứ vi phạm nào trong việc phân phối giá bán của hợp đồng này, đại lý du lịch ngay lập tức sẽ phải khắc phục hậu quả. Nếu có liên quan, đại lý du lịch phải có trách nhiệm yêu cầu kênh phân phối của mình ngay lập tức khắc phục hậu quả trong vòng 72 giờ. Đại lý du lịch sẽ bị ngừng cung cấp giá hợp đồng cho đến khi vi phạm được khắc phục

Should the same Onward Distributor violate the rules of this Contract on more than three (3) separate occasions, despite having previously remedied such violations, ACCOR or the Hotel(s) shall have the right to request to be permanently excluded from such Onward Distributor and the Client shall enforce such exclusion.

If during the shopping process a reservation is made and the Hotel is found to be distributed without adherence to the Onward Distribution requirements, the Client shall reimburse to the Hotel the amount equal to the amount paid by the Hotel to reserve the room.

ACCOR will be entitled to suspend or terminate the Contract in its entirety or with regards to the Hotels only, with immediate effect and without any recourse to court, without prejudice to any other legal action or claim for damages, in case of non-respect of any of the above provisions.

Nếu nhà phân phối vi phạm các quy tắc của hợp đồng quá 3 lần, mặc dù các vấn đề trước đó đã được giải quyết, ACCORHOTELS hoặc Khách sạn sẽ có quyền loại trừ nhà phân phối và Đại lý du lịch cũng sẽ thực hiện loại trừ nhà phân phối đó.

Nếu trong quá trình đặt phòng, Khách sạn phát hiện nhà phân phối không tuân thủ theo quy định, Khách hàng sẽ hoàn trả cho Khách sạn số tiền bằng với số tiền Khách sạn đã trả để đặt phòng.

Nếu trong quá trình đặt phòng, Khách sạn phát hiện giá phòng vi phạm các quy định về phân phối, Khách hàng sẽ hoàn trả cho Khách sạn số tiền bằng với số tiền Khách sạn đã trả để đặt phòng.

ACCORHOTELS sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng hoặc chỉ liên quan đến Khách sạn, có hiệu lực ngay lập tức và không có bất kỳ khiếu nại nào trước tòa, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào khác hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong trường hợp không tôn trọng bất kỳ điều khoản nào ở trên

2.2. The Client is not authorized to market directly or indirectly through third parties the accommodation services in the form of promotional offers like private sales, flash sales, etc., whether they are packaged or not and whatever the rates are (public or negotiated) without prior written consent from ACCOR.

Đại lý du lịch không được phép tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp dịch vụ lưu trú thông qua bên thứ ba dưới hình thức khuyến mại như các chương trình khuyến mại riêng, chương trình khuyến mại trong thời gian ngắn, v.v., cho dù giá phòng đã được xây dựng theo gói dịch vụ hay không và bất kỳ mức giá nào (công khai hoặc thương lượng) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ ACCOR.

2.3. The Client has understood and accepted that the rates outlined in this Contract apply to leisure stays only. In case the Guest stays for any other reason, the Hotel reserves the right to invoice to the Client the standard public rate as published in the Hotel on the date of the stay. It is the Client's responsibility to enforce this clause to Guests and Onward Distributors, where relevant.

Đại lý du lịch đã xác nhận rằng các mức giá được nêu trong Hợp đồng này chỉ áp dụng cho các kỳ nghỉ thông thường. Trong trường hợp Khách ở lại vì bất kỳ lý do nào khác, Khách sạn có quyền áp dụng cho Khách hàng giá công khai tiêu chuẩn như được công bố trong Khách sạn vào ngày lưu trú. Đại lý du lịch có trách nhiệm thực thi điều khoản này đối với Khách sử dụng dịch vụ và Nhà phân phối.

Article 3 – Marketing material inclusion/ Tài liệu quảng cáo

When the Hotel is included in any of the Operator's marketing material, the Operator must furnish a copy of such marketing material to the Hotel or the concerned Hotel(s) for approval prior to printing (which approval may be withheld in the absolute discretion of the Hotel). This is an essential obligation under this Agreement.

Hotel takes no responsibility for any information included in the marketing material provided by Operator and Hotel's prior approval does not amount to any representation or warranty as to the correctness of the information.

Khi Khách sạn được quảng bá trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào của Đại lý. Đại lý phải cung cấp một bản sao của tài liệu tiếp thị đó cho Khách sạn hoặc (các) Khách sạn có liên quan để phê duyệt trước khi in (việc phê duyệt có thể được giữ lại theo quyết định của Khách sạn). Đây là một nghĩa vụ thiết yếu theo Thỏa thuận này.

Khách sạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu tiếp thị do đại lý cung cấp nếu chưa được sự đồng ý của khách sạn

Article 4 – Vouchers/ Phiếu kỳ nghỉ

The Operator shall issue to its Individual Leisure Customers vouchers corresponding to the nights booked in the Hotel. These vouchers must strictly specify: the name of the Operator, the number of guests, their names, the number of rooms, the guests' arrival date, their departure date, the number of nights booked, the name of the Hotel and the types of services covered. Vouchers must be presented at the Hotel reception desk by the Individual Leisure Customer upon arrival. Failure to do so will result in the Individual Leisure Customer being charged for the full amount of the Hotel service at the best available rate posted in the Hotel and being required to pay the full amount of this bill prior to departure.

Đại lý du lịch sẽ phát hành phiếu kỳ nghỉ cho Khách hàng Cá nhân tương ứng với các đêm được đặt trong Khách sạn. Trên phiếu này phải ghi rõ: tên của đại lý, số lượng khách, tên của khách, số lượng phòng, ngày đến, ngày đi, số đêm đã đặt, tên của Khách sạn và các loại dịch vụ được bao gồm. Chứng từ phải được xuất trình tại bàn tiếp tân của Khách sạn bởi Khách hàng khi đến nhận phòng. Nếu không, Khách hàng sẽ bị tính phí cho toàn bộ dịch vụ Khách sạn với mức giá tốt nhất được công bố trong Khách sạn và được yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền của hóa đơn này trước khi trả phòng.

On or before the date of this Agreement, the Operator shall submit to the Hotel for prior approval (which can be given or withheld at Hotel's absolute discretion), a specimen voucher that must be used for all accommodation booked under this Agreement.

Bản mẫu của phiếu kỳ nghỉ áp dụng cho hợp đồng bán lẻ này phải được đại lý gửi đến khách sạn trước ngày thỏa thuận được ký để khách sạn phê duyệt (có thể được sử dụng hoặc phải thay đổi theo quyết định của khách sạn)

The Operator shall ensure that the Individual Leisure Customers are fully informed of all the present provisions that are applicable to them (conditions on use of the vouchers, possibility of guarantee of reservation by the Individual Leisure Customer, promotion, etc.). The Operator remains solely responsible for the proper provision of information to its Individual Leisure Customers.

Đại lý du lịch phải đảm bảo rằng Khách hàng được thông báo về tất cả các điều khoản hiện hành áp dụng cho họ (điều kiện sử dụng phiếu kỳ nghỉ, điều kiện đặt cọc khi nhận phòng, khuyến mãi, v.v.). Nhà phân phối vẫn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin phù hợp cho Khách hàng Cá nhân của mình.

Article 5 – Reservations/ Đặt phòng

5.1 Making bookings/ Gửi đặt phòng

The Operator must make a request for any bookings at the Hotel in writing directly with the Hotel prior to the Individual Leisure Customers arrival date. Requests for bookings are compulsory and must mention this Agreement in order for the Contract Rate to be applied.

Reservations should not be considered as confirmed until the Operator receives confirmation in writing from the Hotel.

Telephone availability checks are not considered as a commitment for the reservation. The Hotel is not required to provide verbal confirmation of availability.

Để đặt phòng khách sạn đại lý du lịch cần phải gửi yêu cầu bằng văn bản trực tiếp tới khách sạn trước ngày đến của khách hàng. Yêu cầu đặt phòng trước là bắt buộc và là một phần điều kiện để được áp dụng giá của hợp đồng bán lẻ này

Giao dịch qua điện thoại để kiểm tra tình trạng phòng trống không được coi là phương thức đặt phòng chính thống. Khách sạn có quyền từ chối xác nhận tình trạng phòng bằng giao dịch lời nói.

5.2 Cancellation/ Hủy phòng

Please refer to the Contract Rate Agreement.

Vui lòng tham khảo thỏa thuận phía trên

5.3 No-show/ Không nhận phòng

Please refer to the Contract Rate Agreement.

Vui lòng tham khảo thỏa thuận phía trên

5.4 Day Use Rooms/ Phòng sử dụng trong ngày

Day use rooms are charged at 50% of the Contract Rate for use between 11am to 6pm of the same day. Arrivals before 11am and departures after 6pm of the same day will incur the full Contract Rate. Operator must advise Hotel on making the reservation if the booking is for day use.

Phòng ở sử dụng trong ngày sẽ được tính 50% của giá hợp đồng và sử dụng từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều cùng ngày. Nếu đến trước 11 giờ sáng và rời khỏi khách sạn sau 6 giờ chiều cùng ngày thì sẽ tính 100% theo giá hợp đồng. Đại lý du lịch phải gửi xác nhận đặt phòng cho phòng sử dụng trong ngày

In the event the booking has been made for day use, but the Individual Leisure Customer has arrived before 11am or departed after 6pm, the Individual Leisure Customer must pay the full Contract Rate to the Hotel directly before departure. Operator must ensure that an Individual Leisure Customer requiring a day use room is aware of this provision.

Trong trường hợp đặt phòng đã được đặt phòng ở trong ngày, nhưng khách hàng đến trước 11 giờ sáng hoặc rời đi sau 6 giờ chiều, khách hàng phải thanh toán 100% như giá hợp đồng trực tiếp cho khách sạn trước khi rời đi. Nhà phân phối phải chắc chắn các khách hàng đặt phòng trong ngày được thông báo về điều khoản này.

5.5 Allotments/ Quỹ phòng

The number of allotments offered to the Operator for marketing to Individual Leisure Customers, if specified, is shown in the Contract Rate Agreement.

Số lượng quỹ phòng được giữ trước cho đại lý du lịch sẽ được hiện thị trong hợp đồng bán lẻ này.

Where the Operator has filled the allotment, additional bookings may be accepted by the Hotel, at the Contract Rate, subject to availability and written confirmation from the Hotel (and in the Hotel's absolute discretion as to whether the Contract Rate or some other rate will apply to additional bookings).

Khi đại lý du lịch sử dụng hết quỹ phòng giữ trước, khách sạn có thể chấp nhận đặt phòng bổ sung, theo Hợp đồng giá, tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận bằng văn bản từ Khách sạn (và theo quyết định của Khách sạn về việc áp dụng Giá hợp đồng hay một mức giá khác để đặt thêm).

The Hotel expects that allotments should materialise at a rate of 75% or more. The Hotel reserves the right to review allotments on a quarterly basis, and reduce allotments in its discretion and on written notice to the Operator.

Khách sạn mong muốn rằng quỹ phòng giữ trước phải được sử dụng hiệu quả lên đến 75%. Khách sạn có quyền xét duyệt lại quỹ phòng giữ trước theo quý và thông báo bằng văn bản giảm số lượng quỹ phòng giữ trước đến đại lý du lịch

The Hotel automatically releases negotiated allotments on the release date specified in the Contract Rate Agreement. Reservations after the release date are on request basis only.

The Hotel reserves the right to cancel, in part or in whole, their allotments for any periods of time.

Khách sạn tự động bỏ quỹ phòng giữ trước đã cam kết vào ngày hết hạn đã được chỉ định trong Thỏa thuận. Đặt phòng sau ngày bỏ quỹ phòng giữ trước sẽ tùy thuộc yêu cầu đặt phòng và tình trạng phòng có sẵn.

Khách sạn có quyền hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quỹ phòng giữ trước trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Article 6 – Payment Status/ Mục 6 – Điều kiện thanh toán

6.1 General/ Điều Khoản Chung

The Hotel shall review the status of payments made to the Hotel by the Operator in accordance with the Hotel's Payment Terms from time-to-time, the current form of which is attached as the Contract Rate Agreement.

Khách sạn sẽ xem xét tình trạng thanh toán của đại lý du lịch dựa theo thời gian, hình thức thanh toán được đính kèm theo hợp đồng bán lẻ này.

The Hotel reserves the right to suspend or cancel this Agreement upon seven (7) days prior written notice to the Operator if the payment status of the Operator is not in strict compliance with the Payment Terms.

Khách sạn có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ Thỏa thuận này sau bảy (7) ngày trước thông báo bằng văn bản cho đại lý du lịch nếu tình trạng thanh toán của đại lý du lịch không tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản thanh toán.

6.2 Provision of invoice/ Cung cấp hóa đơn

Except where the Operator has expressly advised the Hotel otherwise in writing, the Hotel shall send its respective invoice to the Operator at the Operator's address set out in Article 15 of this Agreement.

Đại lý du lịch phải gửi thông báo rõ ràng cho khách sạn về việc phát hành hóa đơn hàng tháng nếu phát sinh giao dịch theo quy định trong điều 15 của thỏa thuận này

6.3 Payment in advance/ Thanh toán trước

If credit facilities have not been established with the Hotel in accordance with Article 6.2, the Operator shall make full prepayment for all bookings at least 10 days prior to the Individual Leisure Customer's expected date of arrival at the Hotel.

Nếu đại lý du lịch chưa được duyệt thanh toán trả sau theo Mục 6.2, đại lý du lịch phải thanh toán 100% các chi phí đặt phòng cho khách sạn ít nhất là 10 ngày tính đến ngày nhận phòng của khách.

If the booking is confirmed less than 10 days prior to the Individual Leisure Customer's expected date of arrival at the Hotel, the Operator shall make full prepayment within [3 days] of receipt of the invoice, or such shorter time to ensure that Hotel has received full prepayment for all bookings before the Individual Leisure Customer arrives at the Hotel.

Nếu đặt phòng được xác nhận ít hơn 10 ngày trước ngày khách hàng nhận phòng, đại lý du lịch phải thanh toán đầy đủ trong vòng 3 ngày hoặc sớm hơn kể từ ngày nhận hóa đơn tạm tính để đảm bảo khách sạn sẽ nhận được đầy đủ chi phí chi phí trước khi khách hàng đến.

6.4 Credit Facilities/ Công nợ

The Operator may apply for credit facilities with the Hotel. The Hotel is entitled to grant such credit facilities in its absolute discretion in accordance with the Hotel's Payment Terms. Where credit facilities are granted, the Hotel shall advise the Operator of the Hotel's required Payment Terms, which may include financial guarantees.

Đại lý du lịch có thể được duyệt công nợ trả sau với khách sạn. Khách sạn có quyền cấp công nợ theo quyết định của mình theo Điều khoản thanh toán của khách sạn. Khách sạn sẽ thông báo cho đại lý du lịch điều khoản thanh toán bắt buộc của Khách sạn, có thể bao gồm các đảm bảo tài chính cho khoản công nợ được cấp

Where credit facilities have not been granted, the Hotel is not obliged to accept the Operator's vouchers and may require the Operator's customer to pay the Hotel directly at the Hotel's best available rate of the day.

Khi công nợ chưa được cấp, Khách sạn có quyền từ chối phiếu kỳ nghỉ được phát hành bởi đại lý du lịch cho người sử dụng và có thể yêu cầu khách hàng của đại lý du lịch thanh toán trực tiếp cho Khách sạn với mức giá tốt nhất sẵn có trong ngày của Khách sạn.

6.5 Method of payment/ Phương thức thanh toán

Except where the Hotel has expressly advised the Operator otherwise in writing, payment must be made by way of bank transfer.

Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được khách sạn thông báo bằng văn bản, còn lại thanh toán phải được thực hiện bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Article 7 – Change of Management/ Mục 7 – Thay đổi quản lý

The parties agree that, during the term of this Agreement as a consequence of a transfer of the Hotel or change of brand name, the hotel name may change. In this case, the Hotel may inform the Operator in writing from time to time of any changes to a change of brand name or change of Hotel under this Agreement. Such variation will be effective from the date of the Hotel's written notice to Operator and does not need to be countersigned by the Operator.

Các bên đồng ý rằng, trong thời hạn của Thỏa thuận này là kết quả của việc chuyển nhượng Khách sạn hoặc thay đổi tên thương hiệu, tên khách sạn có thể thay đổi. Trong trường hợp này, Khách sạn có thể thông báo bằng văn bản cho đại lý du lịch theo thời gian về bất kỳ thay đổi nào đối với việc thay đổi tên thương hiệu hoặc thay đổi Khách sạn theo Thỏa thuận này. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông báo bằng văn bản của Khách sạn tới đại lý du lịch và không cần ký bởi đại lý du lịch.

Article 8 - Conditions relating to accommodation/ Mục 8 – Điều kiện liên quan đến việc lưu trú

8.1 Services other than accommodation/ Dịch vụ khác ngoài chỗ ở

The cost of all services provided to the Individual Leisure Customer by the Hotel, other than accommodation, including, for example, telephone, laundry, mini bar, etc. and other additional services consumed and/or ordered at the Hotel, as well as any Taxes and service charges (except as otherwise stipulated in the Contract Rate), must be paid in full directly by the Individual Leisure Customer to the Hotel upon departure. Operator must ensure the Individual Leisure Customers are aware of this obligation before arriving at the Hotel.

Giá phòng trong hợp đồng bán lẻ này cung cấp cho khách hàng ngoài chỗ ở ra các chi phí khác như điện thoại, giặt ủi, đồ uống trong phòng, v.v. và các dịch vụ bổ sung khác được sử dụng và / hoặc đặt hàng tại Khách sạn, cũng như mọi dịch vụ Thuế và phí dịch vụ (trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng), phải được Khách hàng trả cho khách sạn trước khi khách hàng rời đi. Đại lý du lịch phải đảm bảo Khách hàng đã được thông báo điều khoản này trước khi đến khách sạn.

8.2 Non-combination of offers and/or promotions/ Không kết hợp giữa các ưu đãi và khuyến mãi

The Contract Rates granted and the vouchers issued by the Operator cannot be combined with promotional offers other than those granted by the Operator for use at the Hotel.

Hợp đồng và phiếu quà được được phân phối bởi đại lý du lịch không được kết hợp với các khuyến mãi hay ưu đãi khác đang áp dụng tại khách sạn.

8.3 Relocation/Chuyển đổi khách sạn

In the case of an unanticipated circumstance or an event which prevents the normal operation of the Hotel, in particular natural disasters, unscheduled work in the Hotel, water damage, technical problems, etc., the Hotel may not have rooms available for the Individual Leisure Customer. In such circumstances, , the Hotel reserves the right to accommodate Individual Leisure Customers in a nearby the Hotel of a similar standard at no additional price.

Trong trường hợp xảy ra tình huống không lường trước được hoặc sự kiện ngăn cản hoạt động bình thường của Khách sạn, đặc biệt là thiên tai, công việc đột xuất trong Khách sạn, thiệt hại về nước, sự cố kỹ thuật, v.v., Khách sạn có thể không có phòng cho Khách hàng. Trong trường hợp như vậy, Khách sạn có quyền chuyển các Khách hàng tới một Khách sạn gần đó có tiêu chuẩn tương tự mà không phải trả thêm phụ phí.

Article 9 – Liability/ Mục 9 - Trách nhiệm

The Operator is liable for any claim, costs, expenses, damage (whether bodily, material, or financial) caused to the Hotel, Owner (including the operator or manager of the Hotel), Individual Leisure Customers or any third parties, arising out of or in any way connected with this Agreement or resulting from the failure of the Operator to perform any of its obligations under this Agreement or otherwise caused by any faulty act or omission of the Operator, its affiliates or the Individual Leisure Customers. As used herein, "affiliates" of the Operator shall include, inter alia, its officers, employees, agents, directors, consultants and subcontractors.

Đại lý du lịch chịu trách nhiệm cho mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại (cho dù là về cơ thể, vật chất hoặc tài chính) gây ra cho Khách sạn, Chủ sở hữu (bao gồm cả nhà phân phối hoặc quản lý của Khách sạn), Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh hoặc theo bất kỳ cách nào có liên quan đến Thỏa thuận này hoặc do Nhà phân phối không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận hay do hành động sai lầm hoặc thiếu sót nào của đại lý du lịch, các chi nhánh của Khách sạn hoặc Khách hàng cá nhân. Như được sử dụng ở đây, "các chi nhánh" của đại lý du lịch sẽ bao gồm cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, tư vấn và nhà thầu phụ của nó.

The Operator shall hold the Hotel, the Owner (including the operator or manager of the Hotel) and the Hotel and the Hotel Owners' respective affiliates, subsidiaries and employees harmless from and against any claim resulting from the failure of the Operator to perform any of its obligations under this Agreement or otherwise caused by any faulty act or omission of the Operator, its affiliates or Individual Leisure Customers.

Đại lý du lịch sẽ giữ cho Khách sạn, Chủ sở hữu (bao gồm cả nhà phân phối hoặc quản lý của Khách sạn) và các chi nhánh, công ty con và nhân viên của Khách sạn và chủ sở hữu của Khách sạn và các nhân viên của Công ty không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại do đại lý du lịch không thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận này hoặc gây ra bởi bất kỳ hành động sai lầm hoặc thiếu sót nào của Nhà phân phối, các chi nhánh hoặc Khách hàng.

Hotel shall not be liable for any consequential or indirect loss or loss of profits, business revenue, goodwill, expectation or anticipated income or savings incurred by Operator directly or indirectly as a result of any breach of this Agreement by Hotel or of the operation of any of the provisions of this Agreement.

Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất gián tiếp hoặc mất lợi nhuận, doanh thu kinh doanh, thiện chí, kỳ vọng hoặc thu nhập dự kiến do Nhà phân phối trực tiếp hoặc gián tiếp do vi phạm Thỏa thuận của Khách sạn.

Article 10 – Termination/ Chấm dứt

10.1 Termination events / Chấm dứt sự kiện

(a) Notwithstanding any other provision of this Agreement, Hotel may terminate this Agreement at any time on 30 days prior written notice.

Nếu đại lý du lịch không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào, Khách sạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào trong 30 ngày trước thông báo bằng văn bản.

(b) If either of the parties fails or neglects to perform or observe any of its obligations under this Agreement (the "Defaulting Party") the other party (the "Non-defaulting Party") may issue a notice to the Defaulting Party calling upon the Defaulting Party to remedy the failure within [7 days]. If the Defaulting Party does not remedy the failure within [7 days], then the Non-Defaulting Party can terminate this Agreement by written notice

to the Defaulting Party without prejudice to any rights of the parties arising prior to such termination and any rights of action or remedies of the Non-Defaulting Party in respect of the Defaulting Party's breach of this Agreement.

Nếu một trong hai bên không thực hiện hoặc bỏ bê việc thực hiện tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này ("Bên vi phạm"), thì bên kia (Bên không vi phạm) có thể đưa ra thông báo cho Bên vi phạm khắc phục tình trạng trong vòng [7 ngày]. Nếu Bên vi phạm không khắc phục sự cố trong vòng [7 ngày], thì Bên không vi phạm có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của các bên phát sinh trước khi chấm dứt và bất kỳ hành động hoặc biện pháp khắc phục nào của Bên không vi phạm đối với việc vi phạm Thỏa thuận này của Bên vi phạm.

10.2 Effect of termination/ Hiệu lực của điều khoản chấm dứt

Upon termination of this Agreement, any amounts payable by the Operator pursuant to any Payment Terms shall immediately become due and payable, notwithstanding the existence of any credit facilities (if applicable).

Khi chấm dứt Thỏa thuận này, mọi khoản tiền mà đại lý du lịch phải trả theo bất kỳ Điều khoản thanh toán nào sẽ ngay lập tức đến hạn thanh toán và phải trả, bao gồm cả công nợ trả sau (nếu có).

Article 11 - Full Agreement/ Thỏa thuận đầy đủ

This Agreement cancels and replaces all correspondence previously exchanged between the parties. Subject to Article 7 and Article 15 of this Agreement, all amendments made subsequent to the execution of this Agreement must be included in a written document and countersigned and dated by each of the parties.

Thỏa thuận này hủy bỏ và thay thế tất cả các tài liệu trước đó giữa các bên. Theo Điều 7 và Điều 15 của Thỏa thuận này, tất cả các sửa đổi được thực hiện sau khi thực hiện Thỏa thuận này phải được đưa vào tài liệu bằng văn bản và được ký tên và ghi ngày tháng của mỗi bên.

Article 12 - Governing law and disputes/ Mục 12 - Điều chỉnh và tranh chấp

This Agreement is governed by the laws of Vietnam

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam

Article 13 - Confidentiality and assignment/ Mục 13 - Bảo mật và chuyển nhượng

The Operator confirms and agrees that this Agreement is confidential between the Operator and the Hotel. The Operator shall not in any circumstances divulge or permit to be divulged the contents of this Agreement.

Đại lý du lịch xác nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận được bảo mật giữa 2 bên ký. Đại lý du lịch sẽ không được tiết lộ nội dung của Thỏa thuận này.

The Operator shall not assign or transfer all or any of its rights and obligations hereunder without the prior written consent of the Hotel.

Đại lý du lịch sẽ không có bất kỳ quyền và nghĩa vụ chuyển nhượng nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách sạn.

The Hotel may assign or transfer all or any of its rights and obligations hereunder upon written notice to the Operator.

Khách sạn có thể chỉ định hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào dưới đây khi có thông báo bằng văn bản cho đại lý du lịch

Article 14 - Social Responsibility/ Mục 14 - Trách nhiệm xã hội

The Hotel, Owner and the Operator repudiate the commercial sexual exploitation of children.

Khách sạn, chủ sở hữu và đại lý du lịch cam kết không có bất kỳ sự lạm dụng hay khai thác tình dục trẻ em

Article 15 - Notices/ Mục 15- Thông báo

A notice or other communication under this Agreement is only effective if it is in writing, signed and either left at the addressee's address or sent to the addressee by mail.

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc khác đính kèm theo Thỏa thuận chỉ có hiệu lực nếu nó được viết thành văn bản, ký tên và để lại tại địa chỉ của người nhận hoặc gửi đến người nhận qua thư.

Each party must promptly notify the other party in writing of any change in their respective addresses.

Mỗi bên phải thông báo kịp thời cho bên kia bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ tương ứng.

Article 16 - Counterparts/ Mục 16 - Đối tác

This Agreement may be executed in two (2) counterparts which together shall constitute one and the same agreement.

Thỏa thuận này được lập thành hai (2) bản và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (1) bản

Article 17 – Survival/ Mục 17 - Điều khoản sống còn

The provisions contained in Articles 9 and 10 of this Agreement shall survive the termination of this Agreement.
Các quy định trong Điều 9 và 10 của Thỏa thuận vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi Thỏa thuận này chấm dứt.

Article 18 – Third Party Beneficiary/ Mục 18- Bên Thụ hưởng thứ 3

Except as expressly provided under this Agreement, a person who is not party to this Agreement has no rights under any applicable legislation to enforce any of its terms.

Trừ khi được quy định rõ ràng theo Thỏa thuận, một người không tham gia vào Thỏa thuận này sẽ không có quyền để thực thi bất kỳ điều khoản nào.

Article 19 – Definitions/ Mục 19 – Các định nghĩa

Allotments means a set number of rooms made available at agreed contract rates to the Operator, per contract and for a limited period for sale.

Quý phòng là một số lượng phòng được đặt sẵn theo giá hợp đồng đã thỏa thuận cho đại lý du lịch, trên mỗi hợp đồng và trong một thời gian giới hạn để bán.

Contract Rate means the rate per room, per night in accordance with the specifications for the Hotel as described in the Contract Rate Agreement.

Giá hợp đồng là giá mỗi phòng mỗi đêm phù hợp với các thông tin dịch vụ của khách sạn như mô tả trong Thỏa thuận

Individual Leisure Customers means individuals travelling solely for leisure purposes who have arranged for accommodation at the Hotel through Operator.

Khách hàng du lịch cá nhân là các cá nhân đi du lịch với mục đích giải trí và đã đặt trước phòng ở tại Khách sạn thông qua đại lý du lịch.

Taxes mean value added taxes (VAT) and any other applicable government taxes, levies and charges (if any).

Thuế là thuế giá trị gia tăng (VAT) và bất kỳ khoản thuế và phí chính phủ hiện hành nào khác (nếu có)

This agreement forms the entire understanding between both parties and supersedes all prior discussions, negotiations, agreements and understandings with respect to this subject matter. Upon acceptance, please return a signed copy to us within 30 days of the issue date of this contract; if not, the contract is considered void.

Thỏa thuận này được xác nhận giữa hai bên và thay thế tất cả các cuộc thảo luận, đàm phán, thỏa thuận trước đó. Sau khi chấp nhận, vui lòng gửi lại một bản sao đã ký cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng này; nếu không, hợp đồng được coi là vô hiệu lực.

On behalf of / Thay mặt
MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Received and accepted on behalf of /
Nhận và chấp nhận bởi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mr/Bà Luong Thi Hoang Lan
Director of Sales/ Giám đốc kinh doanh
Date/Ngày:

Name: XXXXXXXXXXXX
Title: XXXXXXXXXXXX
Date/Ngày XXXXXX

Mr/Ông Philippe LEBOURHIS
General Manager / Tổng quản lý
Date/Ngày